

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת טלי גוטליב

פ/25/3432

הצעת חוק לתיקון פקודת הסמים המסוכנים (שימוש עצמי בקנבוס), התשפ"ג–2023

- תיקון סעיף 7 1. בפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג–1973¹, בסעיף 7, אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:
- "(ג2) על אף האמור בסעיף קטן (ג) סיפה, בגיר שהחזיק או השתמש בקנבוס או שרף של קנבוס לצריכתו העצמית בלבד, לא יראוהו כעובר עבירה לפי פקודה זו."

דברי הסבר

סם מסוג קנבוס מוגדר כסם מסוכן בהתאם לתוספת הראשונה לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], תשל"ג–1973 (להלן – הפקודה). כנגזרת מכך שימוש והחזקת כל חלק ממנו לרבות שורשיו, ולמעט שמן המופק מזרעיו, נאסרו.

הפקודה כיום מתירה החזקה ושימוש בסם הקנבוס לצרכים רפואיים ולמחקר בלבד כמפורט בפרק ג' לפקודה.

מטרתה של הצעת חוק זו היא לבטל את ההפללה של מעשים כמו החזקה ושימוש בקנבוס לצריכה עצמית, כאשר זה נעשה על ידי בגיר. לאדם בגיר יש אוטונומיה ויש לאפשר לו לממש אותה. יודגש כי שימוש והחזקה של קנבוס לצריכה עצמית תותר לבגיר בלבד ולא לקטינים. יתר העבירות בפקודה המתייחסות לקנבוס כגון הספקת קנבוס לקטין, גידול וכיוצא באלה יותרו בעינן. לפיכך מוצע לבטל את עבירת ההחזקה ושימוש בקנבוס כשמדובר בבגיר ולצריכה עצמית.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט"ז בסיוון התשפ"ג (05.06.2023)

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 27, עמ' 526.

